

(प्रतिवेद्य)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या – 644/2023

विकास राठी

... अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल,

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.05.2017 के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। उपरोक्त आदेश के द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा आदेश दिनांकित 15.03.2017 को चुनौती देते हुए आपराधिक पुर्नविचार याचिका दायर की गई जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 319 के तहत वर्तमान अपीलार्थी को सम्मन किया गया था जिसको खारिज कर दिया गया।
2. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से दिनांकित 15.03.2017 आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से जांच के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने वर्ष 2003 में उपकरणों के निर्माण का अपना व्यवसाय स्थापित किया। प्रत्यर्थी नं. 2 अपने

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

भाई बच्चू प्रसाद की हत्या के बारे में एक शिकायत दर्ज की। उसमें यह उल्लेख किया गया था कि वह अपीलार्थी की फर्म में काम करता था। उपरोक्त शिकायत के आधार पर, प्राथमिकी सं. 480/2013 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। शिकायत के लगभग दो महीने बाद, मृतक की पत्नी ने अपीलकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को शिकायत की। अपीलकर्ता को जाँच अधिकारी द्वारा नोटिस दिए गए थे। माँगी गई पूरी जानकारी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जाँच के दौरान, पुलिस को कथित हत्या का एक चश्मदीद गवाह राजेश कुमार मिला, जिसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत करते समय शिकायतकर्ता ने उपरोक्त तथ्य को छिपा दिया था। ....जाँच पूरा होने के बाद, पुलिस ने दो अभियुक्त व्यक्तियों पन्नेलाल उर्फ पन्ना लाल और ओमबीर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध था। मुकदमे के दौरान विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए गए। यहां तक कि अपीलकर्ता से भी पी. डब्ल्यू. 6 के रूप में पूछताछ की गई थी। किसी भी गवाह ने अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अपीलकर्ता (पीडब्लू) का बयान दर्ज होने के बाद, शिकायतकर्ता ने सी.आर.पी.सी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया कि केवल पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू3 द्वारा कुछ अस्पष्ट मौखिक आरोपों के आधार पर अपीलकर्ता को अभियुक्त के रूप में सम्मन किया जाये। दलीलें सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.03.2017 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त आवेदन को खारिज कर दिया। यह उपरोक्त आदेश है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है।

4. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि मामले को नए सिरे से जांच के लिए वापस भेजने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं था क्योंकि विभिन्न गवाहों के बयानों के रूप में उपलब्ध सामग्री यह पता लगाने के लिए पर्याप्त

#### अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

थी जिससे मामले का अवलोकन किया जा सकता है कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ Cr.P.C की धारा 319 के तहत समन भेजने के लिए कोई मामला बनता है। यह केवल संदेह नहीं है जिसके आधार पर एक अन्य आरोपी को तलब किया जा सकता है। केवल वहाँ जहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस साक्ष्य उपलब्ध हो, जिससे उसे दोषसिद्धि हो सकती है, तब ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग आकस्मिक और लापरवाही तरीके से नहीं किया जा सकता था।

5. इसकी अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए और आवेदन को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में, हरदीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 3 एससीसी 92, मो. शफी बनाम. मो. रफीक (2007) 14 एससीसी 544; सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2022) 6 एससीसी 389; कैलाश बनाम. राजस्थान राज्य और अन्य (2008) 14 एससीसी 51 में इस अदालत के निर्णयों पर अवलम्ब लिया गया था।

6. उन्होंने आगे कहा कि जिस स्तर पर शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को एक अन्य आरोपी के रूप में बुलाने के लिए आवेदन दायर किया गया था, मुकदमा समाप्त होने वाला था क्योंकि पूरे साक्ष्य का नेतृत्व विचारण न्यायालय के दिनांक 06.10.2017 के फैसले के अनुसार किया गया था, जिन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, उन्हें भी बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा निचली विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए अस्पष्ट साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को तलब करने की मांग की गई थी।

#### अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

7. दूसरी तरफ, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए उसके खिलाफ एक स्पष्ट मामला बनाया गया था। निचली विचारण न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय इसे ठीक कर सकता था लेकिन मामले को वापस भेज दिया गया। पहले से दर्ज सामग्री को ध्यान में रखा जा सकता था। यदि ऐसा होता, तो अपीलकर्ता को अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करना पड़ता या यहां तक कि अलग से भी मुकदमा चलाया जा सकता था। हालाँकि, यह तथ्य यह था कि जिन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, उन्हें दिनांक 06.10.2017 के फैसले के माध्यम से बरी कर दिया गया था, विवादित नहीं है।

8. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना और पेपर बुक का अध्ययन किया।

9. Cr.P.C की धारा 319 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के संदर्भ में कानून के सिद्धांत, अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं।

**10. हरदिप सिंह और अन्य के मामले (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने निम्नलिखित राय दी:**

*“105. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयमित ढंग से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी गारंटी देती हैं। इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का अपराधी हो सकता है। केवल वहां जहां न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध मजबूत और ठोस साक्ष्य हो तो ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए न कि अनौपचारिक और बेतरतीब तरीकों से उक्त शक्तियों का उपयोग करना चाहिए।*

#### अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

106. इस प्रकार हम मानते हैं कि हालांकि न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य से केवल एक प्रथमदृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, आवश्यक रूप से प्रतिपरीक्षा के आधार पर परीक्षण नहीं किया गया है, इसके लिए बहुत मजबूत सबूत की आवश्यकता है कि उसकी संलिप्तता की लगभग संभावना है। परीक्षण जिसे लागू किया जाना है वह आरोप तय करते समय प्रयोग किये जाने प्रथमदृष्टया मामला से कहीं अधिक है लेकिन संतुष्टी की सीमा से कम है यदि साक्ष्य अपर्याप्त है तो यह दोषसिद्धि की तरफ ले जायेगा। इस तरह की संतुष्टि की अनुपस्थिति में मैं, न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए।  
(प्रभाव वर्धित)

11. सागर के मामले (उपरोक्त) में, यह निम्नानुसार कहा गया है:

“9. संविधान पीठ ने चेतावनी दी है कि संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग संयमित रूप से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इतनी जरूरी हों और ऊपर दिए गए नोटिस के अनुसार महत्वपूर्ण परीक्षण करना हो। लागू वह है जो आरोप तय करने के समय किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, अगर अप्रमाणित हो जाते हैं, तो दोषसिद्धि हो जाएगी...।”

12. यदि अभियोजन पक्ष द्वारा पहले से ही प्रस्तुत साक्ष्य को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा हार्डीप सिंह और अन्य मामलों में निर्धारित कानून की कसौटी पर माना जाता है। उपरोक्त मामला, संदेह से परे नहीं जाता है। इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। पीडब्लू2 (मृतक के भाई) द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह यह है कि मृतक जो प्रबंधक के रूप में अपीलकर्ता के साथ काम कर रहा था, हालांकि शिकायतकर्ता द्वारा भागीदार होने का दावा किया गया था, कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच पैसे के संबंध में कुछ विवाद था। राजेश शर्मा जिनका बयान पुलिस ने Cr.P.C की धारा 164 के तहत दर्ज किया था। पी. डब्ल्यू. 5 के रूप में न्यायालय में पेश होने के दौरान भी वे वहां से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इसे किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी के तहत दर्ज किया है उन्होंने अपीलकर्ता की ओर कोई उंगली भी नहीं उठाई। बल्कि वह

#### अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

हत्या के बाद मृतक के घर जाने वाले पहले व्यक्ति थे और अपीलकर्ता को वहां पहुंचने के लिए सूचित किया। वह मृतक के परिवार के साथ अंशकालिक रसोइये के रूप में काम कर रहा था। अभिलेख पर लाई गई किसी भी सामग्री के बिना, मृतक की विधवा ने केवल यह कहा कि उसे यकीन है कि अपीलकर्ता ने उसके पति की हत्या की थी क्योंकि कोई अन्य दुश्मन नहीं था। मृतक के भाइयों में से एक, जो पीडब्ल्यू 1 के रूप में उपस्थित हुआ, जो मौके पर मौजूद नहीं था, ने अपीलकर्ता के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला।

13. यदि इस न्यायालय द्वारा Cr.P.C की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए निर्धारित कानून के आलोक में जांच की जाती है तो उपरोक्त सामग्री अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता स्थापित करने पर्याप्त नहीं थी।

14. अभियुक्त अभियुक्त के खिलाफ भी अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के पूरे साक्ष्य और परीक्षण के समापन के बाद, निचली विचारण न्यायालय ने उन्हें दिनांक 15.03.2017 के फैसले के माध्यम से बरी कर दिया था। इससे पता चलता है कि अभिलेखों पर उपस्थित सामग्री उस अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी जिसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

15. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का परीशीलन करने के बजाय यह पता लगाने के लिए कि क्या अपीलकर्ता को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए कोई मामला बनाया गया था, मामले को नए सिरे से विचार के लिए निचली विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया। ऐसे मामले में रिमांड का परिणाम केवल मुकदमेबाजी को लंबा करने में होगा। उच्च न्यायालय ने केवल यह दर्ज किया कि

#### अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

आवेदन को अस्वीकार करने के लिए निचली विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त नहीं थे।देरी से बचने के लिए, यह शक्ति का उचित प्रयोग होता यदि उच्च न्यायालय सामग्री पर विचार करता और यह राय देता कि क्या अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने के लिए कोई मामला बनाया गया था।इस प्रकार पारित आदेश में निचली विचारण न्यायालय द्वारा जो भी कारण दर्ज किए गए हैं, हो सकता है कि उन्हें उच्च न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार सही शब्दों का चयन नहीं किया गया हो, लेकिन पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए उस त्रुटि को ठीक किया जा सकता था।

16. ऊपर बताए गए कारणों के द्वारा वर्तमान अपील को अनुमति है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए दायर आवेदन को अपास्त किया जाता है।

.....

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका

.....

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

नई दिल्ली;

01 मार्च, 2023.

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।